



Brasil

Resultados detalhados da avaliação

I. Marcos Legais 4.12 / 5

II. Políticas de Mineração 2.81 / 5

III. Investigação e Cumprimento 4.31 / 5

Pontuação total 11.24 / 15.00



Cada segmento colorido representa uma dimensão. O cinza indica a margem restante até 15.

Sobre este painel

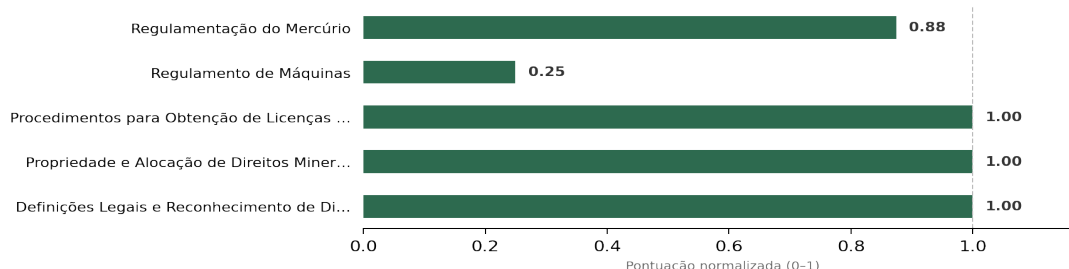
O **Painel de Políticas de Mineração na Amazônia**, liderado pela Amazon Conservation Association, avalia os marcos nacionais de governança da mineração de ouro nos países amazônicos. Cada país é avaliado em três dimensões — **Marcos Legais**, **Políticas de Mineração** e **Investigação e Cumprimento** — cada uma valendo até 5 pontos, com um total máximo de **15 pontos**. Dentro de cada dimensão, cinco categorias (normalizadas de 0 a 1) são avaliadas por meio de múltiplos critérios.

Brasil obteve uma pontuação total de **11.24 de 15,00**, ocupando o **3.º lugar entre 8 países amazônicos** avaliados. As páginas seguintes apresentam o conjunto completo de critérios, justificativas e fontes, organizados por dimensão e categoria.

■ Marcos Legais	■ Políticas de Mineração	■ Investigação e Cumprimento
-----------------	--------------------------	------------------------------

Esta avaliação foi produzida pela Amazon Conservation como parte do [Painel de Políticas de Mineração na Amazônia](#), um componente do [Amazon Mining Watch](#). A avaliação de cada país foi realizada com o apoio de, respectivamente: Conservación Amazonica – ACEAA (Bolívia), Instituto Centro de Vida (Brasil), Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Colômbia), Fundación Ecociencia (Equador), Amazon Conservation Team (Guiana e Suriname), Conservación Amazonica – ACCA (Peru) e SOS Orinoco (Venezuela).

Pontuações por categoria



A. Definições Legais e Reconhecimento de Direitos

Pontuação: 1.00 / 1.00

A legislação nacional define claramente as condições legais sob as quais a mineração de ouro é permitida e as distingue das atividades consideradas ilegais?

1.0

Critério 1

Justificativa

A legislação brasileira estabelece um arcabouço legal para a mineração de ouro, com distinções claras entre atividades permitidas e ilegais, especialmente no que tange à mineração artesanal e de pequena escala (MAPE). O principal instrumento legal que regulamenta a mineração garimpeira é a Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989 [1], que instituiu o regime de Permissão de Lavra Garimpeira (PLG). Este regime foi criado para formalizar e regularizar a atividade de garimpo, distinguindo-a de práticas ilegais.

Fontes

Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7805.htm

A legislação nacional fornece uma definição legal clara de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), distinta da mineração de grande escala ou industrial?

1.0

Critério 2

Justificativa

A legislação nacional do Brasil fornece uma definição legal para a mineração artesanal e em pequena escala (MAPE), principalmente por meio da Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989, e do Estatuto do Garimpeiro (Lei nº 11.685, de 25 de junho de 2008). Embora essas leis definam a MAPE, a diferenciação da mineração em grande escala ou industrial é mais implícita, baseada na natureza da atividade, na escala e no regime legal sob o qual opera, em vez de definições comparativas explícitas nos mesmos textos legais.

Fontes

Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7805.htm

Lei nº 11.685, de 2 de junho de 2008. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11685.htm

O quadro legal estabelece condições ou restrições específicas para atividades de mineração em territórios indígenas, áreas protegidas, zonas de exclusão de mineração e terras comunitárias, incluindo disposições relacionadas ao consentimento, consulta prévia bem informada ou posse da terra?

1.0

Critério 3

Justificativa

Embora o Brasil tenha um arcabouço legal que aborda a mineração em territórios indígenas, áreas protegidas e terras comunitárias, e haja esforços contínuos para regulamentar essas atividades, existem lacunas e desafios significativos na prática. A falta de uma legislação clara e abrangente, a natureza contenciosa da consulta prévia e as atividades de mineração ilegal persistentes minam a proteção efetiva dessas áreas e os direitos de seus habitantes. O arcabouço legal estabelece algumas condições e restrições, mas sua implementação é muitas vezes insuficiente, levando a danos ambientais e conflitos sociais contínuos.

Fontes

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 231, §3º Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm

Convenção 169 da OIT. Disponível em: <https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/convencion-169-oit.pdf>

B. Propriedade e Alocação de Direitos Minerários

Pontuação: 1.00 / 1.00

A lei atribui direitos de propriedade sobre minerais, incluindo o ouro?

1.0

Critério 4

Justificativa

No Brasil, a Constituição Federal, especificamente o Artigo 176, estabelece claramente que os recursos minerais, incluindo o ouro, são distintos do solo e pertencem à União. Isso significa que os proprietários de terras privadas não têm direitos de propriedade inerentes sobre os minerais encontrados em suas terras. A exploração e o aproveitamento desses recursos só podem ser realizados mediante autorização ou concessão da União, de acordo com a lei. A lei também garante ao concessionário a propriedade do produto da mineração.

Fontes

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração). Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0227.htm

Existem registros transparentes e de acesso público de títulos, licenças ou concessões de mineração para a mineração artesanal e de pequena escala (cadastros de mineração)?

1.0

Critério 5

Justificativa

Sim, no Brasil, a Agência Nacional de Mineração (ANM) é o principal órgão governamental responsável pela regulamentação e supervisão das atividades de mineração. Um instrumento fundamental para a transparência e o acesso público à informação sobre títulos, licenças e concessões de mineração é o Cadastro Mineiro. Este sistema oficial, mantido pela ANM, fornece dados públicos sobre os processos de mineração em todo o país.

Fontes

Agência Nacional de Mineração - Cadastro Mineiro. Disponível em: <https://www.gov.br/anm/pt-br/acao-a-informacao/servicos/cadastro-mineiro>

Existe um cadastro de mineração oficial e atualizado que inclua informações que permitam às autoridades evitar a sobreposição de concessões com direitos já existentes, como outros títulos, áreas protegidas ou terras indígenas?

1.0

Critério 6

Justificativa

Sim, o Brasil possui um sistema de cadastro mineiro oficial e atualizado, o SIGMINE (Sistema de Informações Geográficas da Mineração), que é projetado para evitar a sobreposição de concessões com direitos existentes, como outros títulos, áreas protegidas ou terras indígenas. O SIGMINE é uma ferramenta geoespacial que permite a visualização e a análise de dados sobre processos de mineração em todo o território nacional.

Fontes

Agência Nacional de Mineração - SIGMINE. Disponível em: <https://www.gov.br/anm/pt-br/acao-a-informacao/servicos/sistema-de-informacoes-geograficas-da-mineracao-sigmine>

Existe algum processo de formalização para trabalhadores da mineração artesanal e de pequena escala que operam sem uma permissão, licença e/ou concessão formal?

1.0

Critério 7

Justificativa

Sim, o Brasil possui um processo de formalização para os trabalhadores da MAPE que operam sem permissão, licença e/ou concessão formal

O principal mecanismo é a Permissão de Lavra Garimpeira (PLG), instituída pela Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989, e regulamentada pela Agência Nacional de Mineração (ANM). A PLG concede o direito de lavra a pessoas físicas ou cooperativas de garimpeiros para explorar substâncias minerais garimpáveis como o ouro em áreas previamente delimitadas, desde que respeitadas as normas ambientais, trabalhistas e de segurança.

Complementarmente, o Decreto nº 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227/1967), reforça o enquadramento jurídico da atividade garimpeira e define os procedimentos administrativos para a solicitação e manutenção da PLG junto à ANM.

Em 2017, o Decreto nº 9.406 também instituiu o Registro de Permissão de Lavra Garimpeira (RPLG) e possibilitou a integração das informações ao Sistema de Cadastro Mineiro da ANM, o que facilita o monitoramento e a transparência do processo.

Fontes

Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7805.htm

Agência Nacional de Mineração - Permissão de Lavra Garimpeira. Disponível em: <https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/exploracao-mineral/regimes-de-exploracao-mineral/permissoes-de-lavra-garimpeira>

Decreto nº 9.406, de 12 de junho de 2018 – Regulamenta o Código de Mineração e dispõe sobre o regime de PLG. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9406.htm

Existem procedimentos claros para a aquisição de direitos de mineração artesanal e de pequena escala de ouro?

1.0

Critério 8

Justificativa

Sim, o Brasil possui procedimentos claros para a aquisição de direitos de mineração artesanal e em pequena escala (MAPE) de ouro. O principal instrumento para isso é a Permissão de Lavra Garimpeira (PLG), que é um regime de extração de substâncias minerais com aproveitamento imediato do jazimento mineral. A PLG é concedida pela Agência Nacional de Mineração (ANM) e é destinada a brasileiros ou cooperativas de garimpeiros.

O processo de obtenção de uma PLG ocorre de forma digital e transparente, através do Protocolo Digital da ANM. As etapas principais incluem: Requerimento de área disponível via SIGMINE/SIPLON, acompanhado da delimitação georreferenciada do polígono; Análise técnica e legal pela ANM, que verifica sobreposição com outros títulos minerários ou áreas protegidas; Emissão do título de PLG, com validade de até 5 anos, renovável, desde que mantidas as condições legais e ambientais; Registro e acompanhamento no Sistema de Cadastro Mineiro da ANM, o que assegura transparência e rastreabilidade; Cumprimento das exigências ambientais, incluindo a obtenção de licenças e autorizações específicas junto aos órgãos ambientais competentes (municipais, estaduais ou federais).

Fontes

Agência Nacional de Mineração - Permissão de Lavra Garimpeira. Disponível em: <https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/exploracao-mineral/regimes-de-exploracao-mineral/permissoao-de-lavra-garimpeira>

Agência Nacional de Mineração – Cadastro Mineiro e Protocolo Digital. Disponível em: <https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/cadastro-mineiro>

Existe algum arcabouço legal que obrigue o comprador de ouro a verificar sua origem legal?

1.0

Critério 9

Justificativa

No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7273 e 7345, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a presunção da legalidade do ouro e a boa-fé do comprador, restabelecendo o seu dever de diligência. Em outras palavras, desde 2025 a normativa brasileira exige explicitamente que as empresas compradoras de ouro (como as distribuidoras de títulos e valores mobiliários – DTVMs) realizem a devida diligência prévia sobre a procedência do ouro. Além disso, o governo brasileiro adotou medidas complementares: por exemplo, desde 2023 a Receita Federal exige o uso de Nota Fiscal Eletrônica específica para a comercialização de ouro, e está sendo implementado o rastreamento geoquímico do ouro para identificar sua origem geológica. A obrigação de verificação recai sobre os compradores formais (distribuidoras de títulos e valores mobiliários), já que qualquer comprador informal estaria operando em ilegalidade.

Fontes

<https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-invalida-norma-que-estabelecia-presuncao-de-boa-fe-no-comercio-de-ouro/>

<https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2025/03/agu-garante-fiscalizacao-mais-rigorosa-sobre-comercio-de-ouro#:~:text=Outras%20medidas%20j%C3%A1%20adotadas%20pelo,Foto%3A%20Beto%20Nociti%2FBCB>

Existem procedimentos específicos de licenciamento ambiental estabelecidos para a mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), incluindo requisitos simplificados ou personalizados?

1.0

Critério 10

Justificativa

Sim, o Brasil estabeleceu procedimentos específicos de licenciamento ambiental para a MAPE, incluindo exigências simplificadas ou adaptadas. A Resolução CONAMA nº 237/1997 estabelece que o licenciamento ambiental para atividades de mineração de pequeno porte, como a MAPE, pode ser simplificado, a critério do órgão ambiental competente. Em seu artigo 12, § 1o, prevê expressamente a possibilidade de adoção de procedimentos simplificados para empreendimentos de pequeno porte ou de baixo potencial poluidor, a critério do órgão ambiental competente. Essa previsão legal é a base normativa para que estados e municípios adotem procedimentos diferenciados para a MAPE, evitando a aplicação de exigências incompatíveis com a escala das operações artesanais.

Fontes

Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Disponível em:

<https://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html>

Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp140.htm

Existe alguma entidade governamental nacional, regional ou estadual que supervisione o cumprimento dos compromissos das operações de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) de acordo com as licenças ambientais de mineração?

1.0

Critério 11

Justificativa

No Brasil, a fiscalização do cumprimento das licenças ambientais dos garimpeiros ocorre de forma compartilhada entre órgãos federais e estaduais, conforme a localização e a abrangência da atividade.

A responsabilidade principal é dos órgãos ambientais estaduais, que integram o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Cada estado possui uma instituição própria para conceder e fiscalizar licenças ambientais, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) no nível federal, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) no Pará ou o Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC). Esses órgãos têm competência para emitir, monitorar e, se necessário, suspender as licenças ambientais.

O IBAMA atua de forma direta quando as atividades envolvem terras indígenas, unidades de conservação federais ou mais de um estado, bem como em casos de infrações ambientais graves que tenham repercussão nacional.

A Agência Nacional de Mineração (ANM) é responsável pela fiscalização da regularidade mineral dos garimpos, verificando se possuem Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) válida e se cumprem as disposições do Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227/1967) e da Lei nº 7.805/1989, que estabelece o regime de garimpagem.

Na prática, a verificação das licenças ambientais cabe ao órgão ambiental competente, seja estadual ou federal, enquanto o controle da atividade mineral é atribuição da ANM. Ambos atuam de maneira complementar e podem realizar operações conjuntas com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e órgãos estaduais.

Fontes

Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente); Lei nº 7.805/1989 (Regime de Garimpagem); Decreto-Lei nº 227/1967 (Código de Mineração); Resolução CONAMA nº 237/1997 (Licenciamento Ambiental); ANM (<https://www.gov.br/anm>) IBAMA (<https://www.gov.br/ibama>).

As concessões ou licenças de mineração são concedidas por um período fixo com reavaliação obrigatória antes da prorrogação? *0,5 pode ser concedido nos casos em que a reavaliação é obrigatória, mesmo quando não há um período fixo para a concessão de mineração.

1.0

Critério 12

Justificativa

A permissão da lavra garimpeira vigorará por até 5 (cinco) anos, podendo, ao critério do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, ser sucessivamente renovada.

Fontes

Lei n. 7805, de 1989, artigo 5, parágrafo I.

D. Regulamento de Máquinas

Pontuação: 0.25 / 1.00

O uso de máquinas na mineração artesanal e de pequena escala está sujeito a regulamentação e licenciamento?

0.0

Critério 13

Justificativa

A regulação e o licenciamento do uso de maquinário na mineração artesanal e em pequena escala (MAPE) no Brasil são uma questão complexa, caracterizada por um arcabouço legal desatualizado e desafios significativos na aplicação. Embora existam algumas regulamentações, elas muitas vezes não conseguem abordar adequadamente a escala e o impacto das operações de garimpo modernas, que dependem cada vez mais de maquinário pesado. Em junho de 2025 a Advocacia Geral da União propôs ao Conama a criação de um cadastro nacional sobre escavadeiras hidráulicas para barrar garimpo ilegal. Para entrar em vigor, a proposta precisa ser apreciada em termos técnicos e jurídicos pelas Câmaras especializadas que integram o Conama e, ao final, deve ser submetida à votação pelo Plenário, que é composto por representantes dos federal, estadual e municipal, além da sociedade civil, entidades empresariais e Ministério Público.

Fontes

Decreto-Lei n. 227/1967 (Código de Mineração). Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0227.htm

Proposta do Conama: <https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/agu-propoe-criacao-de-cadastro-nacional-de-informacoes-ambientais-de-escavadeiras-hidraulicas>

São necessários estudos de impacto ambiental (EIA) para operações mecanizadas de mineração artesanal e de pequena escala?

1.0

Critério 14

Justificativa

Sim, no Brasil, as operações mecanizadas de MAPE estão sujeitas à exigência de avaliações de impacto ambiental (AIA). A Resolução CONAMA nº 001/1986 estabelece que o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, como a extração de minerais, dependerá da elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA).

A Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986, estabelece em seu artigo 2º, inciso I, que estão sujeitas à elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) “as atividades modificadoras do meio ambiente”, incluindo expressamente, no Anexo 1, item IX, a “extração de minério, inclusive os garimpos”.

Isso significa que operações de mineração artesanal que utilizem maquinário pesado, dragas, escavadeiras hidráulicas ou sistemas mecanizados de beneficiamento são enquadradas como atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental, e portanto, devem apresentar AIA (EIA/RIMA) antes da concessão de licenças ambientais.

Além disso, a Resolução CONAMA nº 237/1997, em seu artigo 3º, reforça que o licenciamento ambiental deve ser precedido de estudos ambientais proporcionais ao porte e ao potencial poluidor da atividade, cabendo ao órgão licenciador (estadual ou federal) determinar a necessidade de EIA/RIMA ou estudos simplificados. Assim, quando a MAPE é mecanizada e apresenta impactos relevantes — como dragagem de leitos fluviais, movimentação de solo em grande escala ou uso de substâncias poluentes (ex.: mercúrio) —, a exigência de um estudo completo de impacto ambiental é obrigatória.

Fontes

Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986. Disponível em:
<https://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>

Existem controles governamentais sobre a importação, venda ou locação de máquinas de mineração?

0.5

Critério 15

Justificativa

Existem alguns controles governamentais sobre a importação, venda ou aluguel de maquinário de mineração no Brasil, mas eles são limitados e muitas vezes ineficazes para controlar o uso de equipamentos em atividades de mineração ilegal.

A importação de maquinário pesado, como escavadeiras hidráulicas, tratores e dragas, é fiscalizada pela Receita Federal do Brasil (RFB), a qual exige o registro das operações de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). O controle é, portanto, aduaneiro e tributário, mas não voltado especificamente à finalidade de uso dos equipamentos.

Após a entrada no país, não há um sistema nacional que rastreie a venda, revenda, cessão ou aluguel de maquinário minerário, o que cria uma lacuna regulatória. O comércio interno desses equipamentos é regido apenas por normas gerais de tributação e propriedade, sem mecanismos de verificação de destinação..

Fontes

Receita Federal do Brasil. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>
<https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/agu-propoe-criacao-de-cadastro-nacional-de-informacoes-ambientais-de-escavadeiras-hidraulicas>

Existe algum cadastro nacional ou subnacional de máquinas pesadas utilizadas na mineração?

0.0

Critério 16

Justificativa

Não há um registro nacional ou subnacional específico de maquinário pesado utilizado em atividades de mineração no Brasil. A falta de tal registro dificulta o controle e a fiscalização do uso de equipamentos em atividades de

mineração, especialmente na MAPE ilegal.

Fontes

Advocacia-Geral da União (AGU) – AGU propõe criação de Cadastro Nacional de Informações Ambientais de Escavadeiras Hidráulicas (2023). Disponível em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/agu-propoe-criacao-de-cadastro-nacional-de-informacoes-ambientais-de-escavadeiras-hidraulicas>

Existem registros ou bancos de dados transparentes e de acesso público de licenças ou autorizações concedidas para o uso de máquinas em operações de mineração artesanal e de pequena escala?

0.0

Critério 17

Justificativa

Não existem registros ou bases de dados transparentes e de acesso público sobre as licenças ou permissões concedidas para o uso de maquinário em operações de MAPE no Brasil. Essa falta de transparência dificulta o monitoramento e a fiscalização do uso de equipamentos na MAPE.

Fontes

Advocacia-Geral da União (AGU) – AGU propõe criação de Cadastro Nacional de Informações Ambientais de Escavadeiras Hidráulicas (2023). Disponível em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/agu-propoe-criacao-de-cadastro-nacional-de-informacoes-ambientais-de-escavadeiras-hidraulicas>

Os operadores são obrigados a equipar máquinas pesadas com GPS ou outros dispositivos de rastreamento para fins de monitoramento?

0.0

Critério 18

Justificativa

Não há exigência legal no Brasil para que os operadores equipem o maquinário pesado com GPS ou outros dispositivos de rastreamento para fins de monitoramento. A falta dessa exigência dificulta o controle e a fiscalização do uso de equipamentos em atividades de mineração, especialmente na MAPE ilegal.

Fontes

Advocacia-Geral da União (AGU) – AGU propõe criação de Cadastro Nacional de Informações Ambientais de Escavadeiras Hidráulicas (2023). Disponível em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/agu-propoe-criacao-de-cadastro-nacional-de-informacoes-ambientais-de-escavadeiras-hidraulicas>

E. Regulamentação do Mercúrio

Pontuação: 0.88 / 1.00

A importação, venda e uso de mercúrio são regulamentados pela legislação nacional?

1.0

Critério 19

Justificativa

Sim, a importação, venda e uso de mercúrio são regulados pela legislação nacional no Brasil. O país é signatário da Convenção de Minamata sobre o Mercúrio, promulgada pelo Decreto nº 9.470, de 14 de agosto de 2018, que estabelece medidas para controlar, reduzir e eliminar emissões e liberações de mercúrio. Além disso, o controle da produção e comercialização de substâncias que apresentam risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, incluindo o mercúrio, é previsto desde o Decreto nº 97.634, de 10 de abril de 1989. A Portaria MMA nº 175, de 22 de abril de 2021, delega ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

(IBAMA), por meio da Diretoria de Qualidade Ambiental, a competência para atuar como autoridade nacional responsável pelo recebimento de notificações, emissão de consentimentos e manifestação quanto às solicitações de importação e exportação de substâncias controladas, em conformidade com as Convenções de Estocolmo, Roterdã e Minamata. Mais recentemente, a Instrução Normativa IBAMA nº 26, de 10 de dezembro de 2024, estabeleceu as exigências e procedimentos de controle ambiental aplicáveis à importação, exportação, comércio, transferência, reciclagem, recuperação, uso e transporte de mercúrio metálico, bem como à destinação de resíduos de mercúrio em território nacional. De acordo com o artigo 5º dessa norma, todos os importadores, exportadores e comerciantes devem se cadastrar no IBAMA e registrar as operações em sistema digital, mediante o CTF/APP (Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais). O artigo 6º estabelece a obrigatoriedade de comunicação prévia e autorização de movimentação de mercúrio, e o artigo 7º determina que as empresas informem anualmente ao IBAMA os estoques e o destino final das substâncias controladas. Esses instrumentos normativos demonstram que o Brasil possui um arcabouço legal robusto e atualizado para garantir o controle e a rastreabilidade do mercúrio em todas as etapas da cadeia, em conformidade com os compromissos internacionais assumidos pelo país.

Fontes

Convenção de Minamata sobre o Mercúrio. Disponível em: <https://www.mercuryconvention.org/>

IBAMA - Controle de Mercúrio. Disponível em:

<https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/quimicos-e-biologicos/mercurio-metalico>

DECRETO No 97.634, DE 10 DE ABRIL DE 1989 - Dispõe sobre o controle da produção e da comercialização de substância que comporta risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, e dá outras providências.

DECRETO Nº 9.470, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 - Promulga a Convenção de Minamata sobre Mercúrio, firmada pela República Federativa do Brasil, em Kumamoto, em 10 de outubro de 2013.

PORTARIA MMA Nº 175, DE 22 DE ABRIL DE 2021 - Delega competência ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, por meio da Diretoria de Qualidade Ambiental, para atuar como autoridade designada responsável pelo recebimento de notificações, emissão de consentimentos e manifestação quanto às solicitações de importação e exportação de substâncias que tenham sido restritas em outros países, em conformidade com as disposições das convenções de Estocolmo, Roterdã e Minamata.

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 26, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 - Estabelece as exigências e os procedimentos de controle ambiental da importação, exportação, comércio, transferência, reciclagem, recuperação, uso e transporte de mercúrio metálico, bem como a destinação de resíduos de mercúrio em território nacional.

Existem restrições ou proibições específicas ao uso de mercúrio na mineração artesanal e de pequena escala?

1.0

Critério 20

Justificativa

Sim, o uso de mercúrio na Mineração Artesanal e de Pequena Escala (MAPE) é objeto de restrições específicas na legislação brasileira, embora ainda não haja uma proibição total em vigor.

O Brasil é signatário da Convenção de Minamata sobre o Mercúrio, promulgada pelo Decreto nº 9.470/2018, que obriga os países a reduzir e, quando possível, eliminar o uso de mercúrio em atividades de mineração artesanal de ouro. No âmbito nacional, o Decreto nº 97.634/1989 estabelece o controle da produção e comercialização de substâncias que apresentem risco à vida e ao meio ambiente, abrangendo o mercúrio. Complementarmente, a Instrução Normativa IBAMA nº 26/2024 define regras rigorosas para a importação, comércio, transporte, uso e destinação de resíduos de mercúrio metálico, aplicando-se também às atividades da MAPE.

Apesar dessas restrições, a utilização de mercúrio na MAPE ainda ocorre de forma irregular, especialmente em áreas amazônicas. A falta de rastreabilidade, o comércio ilegal e a insuficiência da fiscalização ambiental dificultam a implementação efetiva das normas. Essa lacuna regulatória motivou a apresentação do Projeto de Lei nº 1011/2023, atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, que propõe a proibição total da produção, importação, exportação e uso de mercúrio metálico e de seus compostos em território nacional, incluindo a mineração artesanal.

Assim, embora existam restrições legais expressas, a ausência de proibição específica e a limitada eficácia das medidas de controle justificam a pontuação parcial atribuída.

Fontes

Decreto nº 9.470, de 14 de agosto de 2018 – Promulga a Convenção de Minamata sobre o Mercúrio. Disponível em: Planalto

Decreto nº 97.634, de 10 de abril de 1989 – Dispõe sobre o controle da produção e comercialização de substâncias que comportam risco para a vida e o meio ambiente.

Instrução Normativa IBAMA nº 26, de 10 de dezembro de 2024 – Estabelece exigências e procedimentos de controle ambiental da importação, exportação, comércio e uso de mercúrio metálico.

Projeto de Lei nº 1011/2023 – Dispõe sobre a proibição da produção, importação, exportação e uso de mercúrio metálico e seus compostos.

Existe algum sistema para rastrear a origem, a distribuição e o uso final do mercúrio?

0.5

Critério 21

Justificativa

Embora o Brasil tenha arcabouços legais e iniciativas em vigor para controlar o mercúrio, especialmente por meio de sua adesão à Convenção de Minamata e atualizações regulatórias recentes (como a IN nº 26 do Ibama), a implementação prática e a eficácia de um sistema de rastreamento abrangente para o mercúrio na mineração de ouro artesanal e em pequena escala (MAPE) ainda estão em desenvolvimento e enfrentam desafios significativos, incluindo o tráfico ilegal e as dificuldades no monitoramento do setor de mineração informal. De acordo com o artigo 5º desta norma, todos os importadores, exportadores e comerciantes devem se cadastrar no IBAMA e registrar as operações em sistema digital, mediante o CTF/APP (Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais). O artigo 6º estabelece a obrigatoriedade de comunicação prévia e autorização de movimentação de mercúrio, e o artigo 7º determina que as empresas informem anualmente ao IBAMA os estoques e o destino final das substâncias controladas.

Fontes

Instrução Normativa IBAMA nº 26, de 10 de dezembro de 2024. Disponível em:

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-ibama-n-26-de-10-de-dezembro-de-2024-529602379>

Existem procedimentos estabelecidos para a apreensão, o transporte e a destinação final do mercúrio confiscado, especialmente após operações contra a mineração ilegal de ouro?

1.0

Critério 22

Justificativa

O Brasil estabeleceu um arcabouço legal e regulatório para controlar o mercúrio, particularmente no contexto da mineração de ouro artesanal e em pequena escala (MAPE), que inclui inerentemente disposições para a apreensão, transporte e descarte final do mercúrio confiscado. Embora documentos públicos específicos e passo a passo detalhando os procedimentos exatos para o mercúrio confiscado não tenham sido encontrados explicitamente nesta pesquisa inicial, o contexto legal e operacional geral indica fortemente sua existência e desenvolvimento contínuo.

O principal instrumento normativo atualmente em vigor é a Instrução Normativa IBAMA nº 26, de 10 de dezembro de 2024, que estabelece as exigências e procedimentos de controle ambiental da importação, exportação, comércio, transferência, reciclagem, recuperação, uso, transporte e destinação de resíduos de mercúrio metálico.

Nos termos do artigo 10 desta norma, o transporte de mercúrio metálico, inclusive o apreendido em operações de fiscalização, deve seguir regras específicas de segurança e rastreabilidade, observando a Resolução ANTT nº 5.947/2021, que regula o transporte terrestre de produtos perigosos.

Além disso, o artigo 11 da mesma Instrução Normativa determina que o mercúrio apreendido deve ser armazenado temporariamente em instalações licenciadas e posteriormente encaminhado à destinação ambientalmente adequada, por meio de recuperação, reciclagem ou confinamento em células de segurança devidamente autorizadas pelo órgão ambiental competente.

Para orientar a aplicação desses procedimentos, o IBAMA publicou o documento técnico “Guia Prático para o Gerenciamento de Resíduos de Mercúrio Metálico Apreendido” (2023), que fornece um passo a passo detalhado para os agentes públicos e entidades licenciadas responsáveis pelo manuseio do mercúrio confiscado.

Fontes

Decreto nº 9.470, de 14 de agosto de 2018. Disponível em:

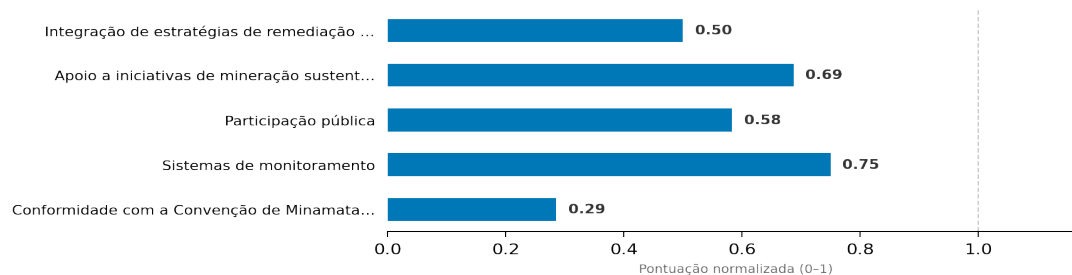
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9470.htm

Guia “Guia Prático para o Gerenciamento de Resíduos de Mercúrio Metálico Apreendido” (2023): <https://mpmt.mp.br/portalcao/news/731/104827/livro---guia-pra769tico-para-o-gerenciamento-de-resi769duos-de-mercu769rio-meta769lic-o-apreendido>

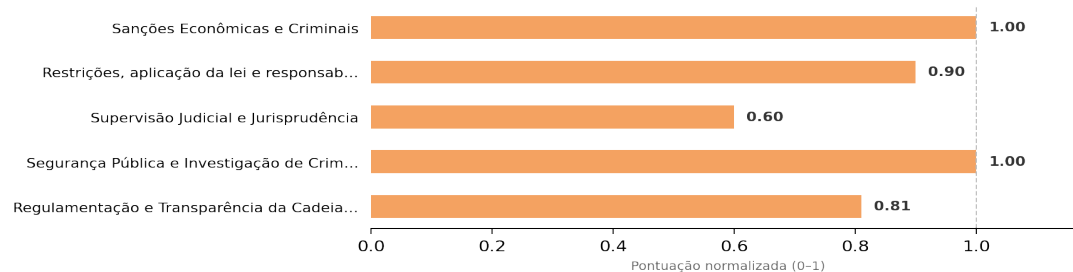
Instrução Normativa IBAMA nº 26, de 10 de dezembro de 2024. Disponível em:

<https://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=139445>

Pontuações por categoria



Pontuações por categoria



Painel de Políticas de Mineração na Amazônia

Liderado pela Amazon Conservation Association · amazonconservation.org

Em colaboração com: Pulitzer Center · Rainforest Investigations Network · Earth Genome